麻涌镇2022年“5·15”一般车辆伤害事故调查报告

麻涌镇“5·15”一般车辆伤害事故调查组

2022年7月

目录

一、基本情况..... 2

（一）涉事物流园区基本情况..... 2

（二）相关单位基本情况..... 3

（三）相关人员基本情况..... 5

（四）相关合同签订及约定情况..... 6

（五）肇事车辆基本情况..... 8

（六）肇事车辆检验检测情况..... 9

（七）事故现场情况..... 9

二、事故发生背景、经过和应急救援情况..... 10

（一）事故发生背景..... 10

（二）事故发生经过..... 11

（三）应急救援情况..... 11

（四）善后处理情况..... 12

三、事故伤亡情况及直接经济损失..... 12

（一）人员伤亡情况..... 12

（二）直接经济损失..... 13

四、事故原因及性质..... 13

（一）事故现场勘察及调查询问情况 13
（二）直接原因 15
（三）事故性质 15
五、相关人员、单位履职情况..... 15
六、相关部门的履职情况..... 16
七、事故责任认定及处理建议..... 17
（一）对相关人员的责任认定和处理建议 17
（二）对相关单位的责任认定和处理建议 18
八、事故防范和整改措施..... 19

麻涌镇 2022 年“5·15”一般车辆伤害事故调查报告

2022 年 5 月 15 日 20 时 10 分许，位于东莞市麻涌镇漳澎村的普洛斯东莞麻涌汽车物流园二楼卸货区发生一起重型半挂牵引车（皖 M4C190）碰撞驾驶员并将其挤压在围墙上的事故，事故造成 1 人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2022 年 5 月 17 日，东莞市人民政府依法成立了由麻涌镇镇委副书记袁俊凯为组长，麻涌镇应急管理分局局长陈生奎为常务副组长，镇麻涌镇纪检监察办主任钟炜棋、应急管理分局副局长周颐炯、麻涌镇经济发展局局务委员万炽腾为副组长，镇纪检监察办、镇交警大队、镇公安分局、镇交通运输分局、镇人力资源和社会保障分局、镇应急管理分局、总工会等有关人员组成的麻涌镇“5·15”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单

位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事物流园区基本情况

普洛斯东莞麻涌汽车物流园（以下简称“麻涌普洛斯物流园”），位于麻涌镇港中路与一横路（西）交叉路口往西约150米，主要从事仓储设施的建设、租赁、管理及相关的咨询和服务，总占地面积为130053.30平方米，总建筑面积为211025.901平方米。普洛斯集团[1]于2017年从永得利集团收购物流园的地块与资产后，继续沿用原来的工商注册登记名称--东莞永达盈仓储有限公司[2]（以下简称“永达盈公司”），对外称为普洛斯东莞麻涌汽车物流园。

麻涌普洛斯物流园共分为两期，其中一期建设有7层停车库及户外停车场，由东莞永达盈仓储有限公司于2013年投资建成使用，占地面积为30000平方米，建筑面积为132800平方米，目前整体出租给东莞市四洲物流服务有限公司；二期为双层坡道库，划分为A、B两区，由普洛斯集团于2020年9月投资建成使用，占地面积为45000平方米，建筑面积

[1] 据调查询问得知：普洛斯集团是一家全球性的产业服务与投资管理公司，旗下涉及金融、新能源、资产运营管理、供应链等多项业务平台，每个业务平台由旗下子公司具体负责。涉事的普洛斯东莞麻涌汽车物流园属于普洛斯集团资产运营管理业务，普洛斯集团于2017年收购物流园区后，一直沿用原来的工商营业执照：东莞永达盈仓储有限公司，并以该单位名义与园区租户签订《房屋预留/预租/租赁合同》，而物流园由普洛斯集团旗下负责资产运营管理业务的子公司普洛斯企业发展（上海）有限公司负责实际管理。

[2] 东莞永达盈仓储有限公司，注册地址：东莞市麻涌镇新沙物流园，法定代表人：骆镇，统一社会信用代码：91441900680562380H，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2008年10月31日，营业期限：2008年10月31日至2058年10月31日，经营范围：仓储设施的建设、租赁、管理及相关的咨询和服务。该公司为麻涌普洛斯物流园的工商注册登记单位，也作为物流园与租户签订《房屋预留/预租/租赁合同》的代表单位。

为77651平方米，目前A区出租给顺丰速运（东莞）有限公司，二期B区1楼出租给全球国际货运代理（中国）有限公司东莞分公司，二期B区2楼出租给上海品渥物联网科技有限公司。事故发生在物流园二期B区2楼。（如图1所示）



图1 普洛斯物流园平面图

（二）相关单位基本情况

1.普洛斯企业发展（上海）有限公司（以下简称“普洛斯上海公司”），注册地址：上海市杨浦区控江路1142号23幢4楼，法定代表人：朱明，统一社会信用代码：91310110MA1G8WT68X，类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)，成立日期：2019年2月1日，核准日期：2022年6月29日，经营范围包括一般项目：企业管理咨询；园区管理服务；物业管理；停车场服务；房地产咨询；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租

赁服务）等。

该公司为麻涌普洛斯物流园的实际管理单位，其通过委派人员和招投标聘请第三方物业管理公司，为麻涌普洛斯物流园提供资产运营和物业管理服务。因麻涌普洛斯物流园属于普通物流园区，故普洛斯上海公司无需取得货运站经营许可。

2. 广州粤华物业有限公司（以下简称“粤华物业公司”），注册地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2507、2508房，法定代表人：曲以江，统一社会信用代码：914401011905473215，类型：其他有限责任公司，成立日期：1994年8月28日，营业期限：2036年6月27日，经营范围：物业管理；城市公园管理；企业管理咨询；会议及展览服务；家政服务；文化场馆管理服务；办公服务；环境卫生公共设施安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业总部管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工等。

该公司为麻涌普洛斯物流园二期的物业管理单位，受普洛斯上海公司委托为物流园提供物业服务。

3. 上海品渥物联网科技有限公司（以下简称“品渥公司”），注册地址：上海市松江区佘山镇新宅路777弄1号，法定代表人：王牧，统一社会信用代码：91310117703037387G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2000年9月27日，营业期限：

2000年9月27日至2027年5月13日，经营范围：物联网科技领域范围内的技术开发，仓储服务（除危险品），食品销售，工艺品、包装材料、五金交电、百货、针纺织品、办公用品、体育用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，市场营销策划，会务服务，企业形象策划，物业管理，自有房屋租赁，国内货物运输代理。

该公司为麻涌普洛斯物流园二期B区2楼的租户。

4.东莞市东申物流有限公司（以下简称“东申公司”），注册地址：广东省东莞市厚街镇汀环路30号2号楼，法定代表人：李健东，统一社会信用代码：91441900MA53HUCF24，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年7月23日，营业期限：长期，经营范围：国内货运代理。

该公司为申通快递有限公司的加盟分站点，其获得申通快递有限公司上海总部的授权，承接品渥公司的快递配送业务。

（三）相关人员基本情况

1.赵志华，男，汉族，黑龙江省人，身份证住址：黑龙江省嘉荫县。赵志华是肇事车辆皖M4C190重型半挂牵引车的车主，其承包了东申公司在品渥公司的货物运输业务。

经调查：赵志华于2021年7月9日注册了个体工商户（经查询市场监督管理局工商系统与国家企业信用信息公示系统，均未见有该个体工商户的具体名称），统一社会信用代码：92341102MA8N03YM7C（1-1），经营者：赵志华，经

营场所：安徽省滁州市琅琊区卫民路3号一楼105室，经营范围：道路货物运输（不含危险化学品），赵志华已取得《道路运输经营许可证》，证件有效期至：2025年7月21日，符合从事道路运输经营条件。赵志华已取得《中华人民共和国道路运输证》，证件有效期至：2022年10月。

2.詹永先，男，汉族，河南省人，身份证住址：河南省新野县，初次领驾驶证日期是2001年12月13日，有效期至2023年12月13日，准驾车型：A2；其于2010年4月7日在河南省南阳市道路运输管理局取得道路货物运输从业人员资格证，有效期至2022年5月30日，符合驾驶重型半挂牵引车进行道路货物运输的条件。

经调查，詹永先是赵志华临时聘请的司机，负责驾驶肇事车辆皖M4C190到麻涌普洛斯物流园运输货物，双方未签订合同或协议，双方口头约定工资按370元/天或11000元/月结算，赵志华于2022年5月13日通过微信转账给詹永先支付了第一次工资2220元。

（四）相关合同签订及约定情况

1.东莞永达盈仓储有限公司与普洛斯企业发展（上海）有限公司的合同签订及约定情况：经调查，永达盈公司没有具体的管理团队或从业人员，其只作为麻涌普洛斯物流园与二期租户签订《房屋预留/预租/租赁合同》及收取二期租户租金和物业管理费的代表单位。永达盈公司与麻涌普洛斯物流园的实际管理方普洛斯上海公司不存在任何关系，双方未

签署合同或协议。

2. 东申公司与赵志华的合同签订及约定情况：经询问得知，赵志华于 2022 年 2 月开始承包东申公司在品渥公司的货物运输业务，双方未签订合同或协议。双方口头约定运费为 750 元/车，固定路线从麻涌普洛斯物流园到申通快递沙田分拣中心，每月的 25 日结算上个月的费用，车辆、司机均由赵志华自行安排与管理。

3. 东申公司与品渥公司的合同签订及约定情况：东申公司获得申通快递有限公司上海总部授权后，直接与品渥公司会面协商，待双方确定运输路线及装卸货流程等事项后，开始承接快递配送业务，双方未签订合同或协议。

经调查：申通快递有限公司与品渥食品股份有限公司[3]签订《物流（速递）服务合同》后，再与东申公司签订了《快递配送服务委托协议》，将品渥公司的快递配送业务委托给东申公司实际运营并收取一定比例的服务管理费，授权期限：2021 年 4 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日。申通快递有限公司按照《物流（速递）服务合同》的约定，直接与品渥食品股份有限公司进行服务费用结算，申通快递有限公司扣除东申公司应付的服务管理费后，将剩余的费用以预付款挂账的形式支付给东申公司。

（五）肇事车辆基本情况

[3] 据调查询问得知：品渥食品股份有限公司是上海品渥物联网科技有限公司的母公司，主要从事进口食品销售业务，总部设在上海。其以上海品渥物联网科技有限公司的名义在全国分别设有华北、华东及华南三个区域中转运营仓库，事故发生地属于华南区仓库。

1. 皖 M4C190 号重型半挂牵引车（使用性质为货运）登记车主：赵志华，车辆注册日期为：2020 年 10 月 28 日，检验有效期为：2022 年 10 月；品牌型号：解放牌，整备质量：8805kg，牵引总质量：40000kg。皖 M4C190 号重型半挂牵引车已取得《中华人民共和国道路运输证》，证件有效期至：2022 年 10 月。交通事故强制责任险及商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司滁州市分公司，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险；（2）商业第三者责任保险，赔偿限额为 50 万元。事发时该车刚装货完毕，车辆总质量为 38260kg。

2. 闽 K5378 号重型集装箱半挂车（使用性质为货运）登记车主：福建省坤易源泰多式联运有限公司[4]（以下简称“坤易源泰公司”），车辆注册日期为：2020 年 8 月 28 日，检验有效期为：2022 年 8 月；品牌型号：闽铝轻量化牌，总质量：35000kg，整备质量 3200kg，核定载质量 31800kg。闽 K5378 号重型集装箱半挂车已取得《中华人民共和国道路运输证》，证件有效期至：2022 年 8 月。经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年没有交通违法行为记录。

经调查，赵志华于 2022 年 3 月通过朋友介绍向东莞市粤德实业投资有限公司沙田分公司[5]（以下简称“粤德沙田分

4 福建省坤易源泰多式联运有限公司 统一社会代码：91350128MA32GQ5Y2R，公司法定代表人：陈鹤，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：福建省平潭县福建省平潭县岚城乡中湖村金井湾大道 129 号 3 层，营业期限至：2049 年 2 月 20 日，经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输），水上运输业，铁路运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，仓储业等，该公司已取得《道路运输经营许可证》，证号：闽交运管岚字 358900200048。

5 东莞市粤德实业投资有限公司沙田分公司 统一社会代码：91441900MA539UA54N，负责人：范剑军，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：广东省东莞市沙田镇民田新村一路 1 号 101 室，营业期

公司”）的负责人范剑军临时租借了闽 K5378 号重型集装箱半挂车及配套集装箱，双方口头约定租金3000元/月，赵志华分别于3月20日、4月23日和5月11日通过微信支付了3次租金。

另据调查，坤易源泰公司于2020年5月开始租赁粤德沙田分公司位于沙田镇的停车场，并于2021年6月结束租赁并搬离。因坤易源泰公司拖欠租金，故其与粤德沙田分公司口头约定，同意粤德沙田分公司将名下的闽K5378号重型集装箱半挂车及配套集装箱临时出租，以抵扣拖欠的租金。

（六）肇事车辆检验检测情况

东莞市公安局交通警察支队麻涌大队委托广东至信司法鉴定所对皖 M4C190 号重型半挂牵引车及闽 K5378 挂重型集装箱半挂车的安全技术状况、是否存在改装进行检验鉴定，鉴定结果为：皖 M4C190 号重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均功能有效，闽K5378挂号重型集装箱半挂车的制动系统、灯光系统均功能有效；两车辆在外形结构及相关技术参数方面均未见本质性改变，未检见改装迹象。

（七）事故现场情况

1.天气情况。事发地点东莞市麻涌镇漳澎村普洛斯物流园二期B区2楼装卸货区，2022年5月15日20时10分为雨天，能见度良好。

限：长期，经营范围：研发、生产、销售：电子线路板、电子产品及配件；销售：成品油（仅限柴油（闭杯闪点>60度））。

2. 肇事车辆停车位置。事故发生后，皖 M4C190 号重型半挂牵引车（后牵引闽 K5378 挂）停放在卸货区的围墙旁，车头朝北，车尾朝南。（如下图 2 所示）

3. 车辆及路面痕迹。皖 M4C190 号重型半挂牵引车（后牵引闽 K5378 挂）车头因与死者及水泥护栏碰撞损坏，围墙损坏；路面未见有刹车痕。



图 2 事故现场车辆情况

二、事故发生背景、经过和应急救援情况

（一）事故发生背景

2022 年 2 月至 4 月底，均由赵志华个人驾驶肇事车辆皖 M4C190 号重型半挂牵引车开展品渥公司的货物运输业务，后因赵志华没有时间，故其于 2022 年 5 月 1 日通过驾驶员微信群临时聘请詹永先为其开车；5 月 2 日，赵志华陪同詹永先跑了一趟熟悉路况；5 月 3 日-5 日，詹永先因家里有事没有上班；5 月 6 日开始正式由詹永先个人负责驾驶车辆运输。

（二）事故发生经过

据现场监控显示，事发时，肇事车辆已完成装货，詹永先独自一人在牵引车与挂车连接处进行操作，具体经过如下：5月15日20时05分48秒许，詹永先登上皖M4C190号重型半挂牵引车与闽K5378挂号挂车连接处进行操作；20时06分00秒许，肇事车辆开始自行向前移动；20时06分13秒许，詹永先爬下连接处并向车头方向跑去；20时06分19秒许，当詹永先跑至车头左前方时，车头与詹永先及前方围墙发生碰撞，造成了詹永先当场死亡及车辆、围墙损坏的事故；20时07分50秒许，在仓库外休息的人员察觉异常，前往肇事车辆车头处查看后得知发生事故。

（三）应急救援情况

1. 接处警情况。2022年5月15日20时25分，东莞市公安局麻涌分局110指挥中心接到群众报警，称在东莞市麻涌镇漳澎村的普洛斯东莞麻涌汽车物流园二楼卸货区，一辆重型半挂牵引车与一行人发生碰撞，造成一人死亡以及车辆损坏的交通事故。接报后，东莞市公安局麻涌分局110指挥中心立即指令麻涌交警大队事故中队、路面巡逻警力并通知120救护人员赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2. 应急救援情况。东莞市公安局交通警察支队麻涌大队事故中队副中队长陈庆能带领事故民警黎梓民、卢燊，于当日20时49分到达事故现场，发现一辆皖M4C190号重型半挂牵引车（后牵引闽K5378挂）碰撞一人及水泥护栏，停放在东莞市麻涌镇漳澎村普洛斯仓储服务有限公司麻涌汽车

物流园二楼卸货区，经现场医护人员抢救无效当场宣布死亡，随即现场处置民警通知东莞市殡仪馆将遗体运往东莞市殡仪馆保存。

3.应急处置评估意见。接到事故报告后，麻涌镇公安分局、应急管理分局、消防救援大队、经济发展局、交通分局等相关职能部门立即赶赴现场，封锁了事故区域，勘查事故现场，了解事故发生经过，协调事故处理。

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程中未发生次生衍生事故，事故应急处置到位。

（四）善后处理情况

事故发生后，相关职能部门全力做好死者家属安抚工作，东申公司垫付7.3万元、车主赵志华垫付2.2万元、普洛斯物流园垫付0.8万元、品渥公司垫付0.4万元，费用总合计为 10.7 万元，上述垫付金额均为死者的丧葬费用。据最新核实，死者家属尚未与相关涉事方达成赔偿协议，家属已委托律师进行民事诉讼。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

死者詹永先，肇事车辆皖 M4C190 重型半挂牵引车驾驶员，根据东莞市水乡中心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实：詹永先的死亡原因为创伤性休克。

（二）直接经济损失

目前，本起事故已造成直接经济损失 10.7 万元，主要用于詹永先的丧葬费用。由于死者家属尚未与相关涉事方达成赔偿协议，事故造成的全部直接经济损失暂无法统计。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，对事故现场进行详细的勘查，对涉事车辆进行了必要的检测检验，收集相关材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场勘察及调查询问情况

1. 事故现场勘察情况：（1）事发时，肇事车辆停放位置为 B-6 库收货口⑦装卸区停车位，地面为钢筋混泥土结构，从南向北坡度约为 3°，收货口⑦装卸月台至围墙距离约 38 米。（如下图 3、4 所示）



图 3、4 B-6 库装卸区现场

（2）事故碰撞位置在 B-6 库对开围墙处，围墙为钢筋混泥土结构，高度 118cm，厚度 12.5cm；距离围墙顶部约 15cm 装有一条铁管栏杆。（如下图 5 所示）

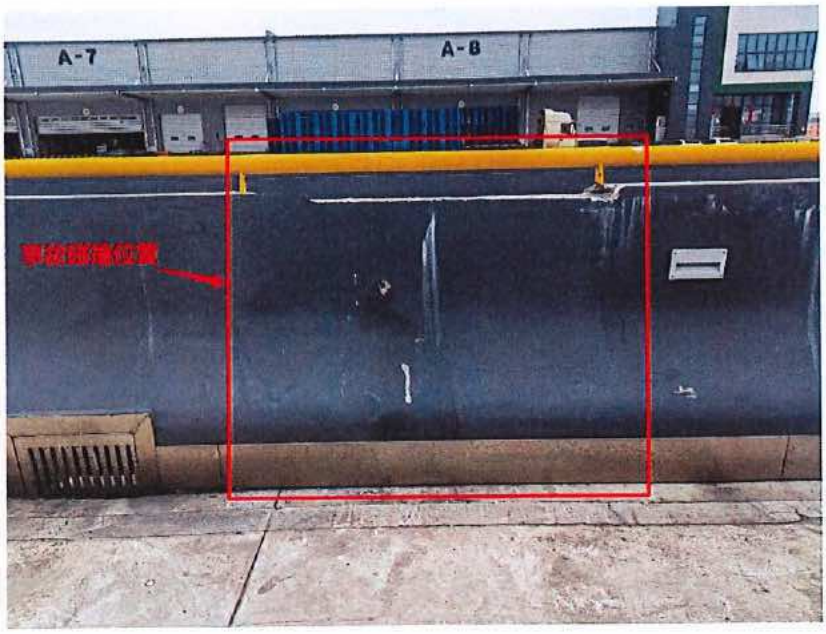


图 5 事故碰撞位置

2. 调查询问情况：事故调查组对参与现场处置人员陶焕亭调查询问，经陶焕亭陈述：1. 到达事故现场时，发现肇事车辆车头把死者压在围墙上，死者面向围墙，背对车头；2. 协助交警部门挪车时，进入车辆驾驶室后发现车辆为熄火状态，驻车制动器未被拉起。

（二）直接原因

詹永先安全意识淡薄，将车辆停放在缓坡区域后未拉起驻车制动器及未使用驻车轮挡等安全装置，导致车辆发生溜车[6]；且在车辆溜车过程中，应急处置不当，冒险从车头通过[7]，致使自身被车头碰撞并挤压在围墙上致死，是造成此次事故的直接原因。

---

[6] （1）《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；（2）《机动车驾驶人安全文明操作规范》 ①（GA/T 1773.2-2021）9.8.1 c） 手动挡车辆停放时将变速器操纵杆置于低速挡，但下坡停放时将变速器操纵杆置于倒车档，使用驻车制动器制动）；②（GA/T 1773.2-2021）8.5.3 在坡路长时间停车时，应使用驻车轮挡等装置楔住同一轴两侧车轮。

[7] 《机动车驾驶人安全文明操作规范》（GA/T 1773.1-2021）4.1.3 遇紧急情况时，应采取优先保护人身安全的避险措施。

（三）事故性质

经调查组调查认定，麻涌镇“5·15”一般车辆伤害事故是由于驾驶人员安全意识淡薄，违反驾驶规定而引发的一起生产安全责任事故。

五、相关人员、单位履职情况

1. 赵志华临时聘请的从业人员（詹永先），只对其进行口头培训，未对其进行考核，未能有效保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施[8]。

2. 普洛斯企业发展（上海）有限公司作为麻涌普洛斯物流园的资产运营及实际管理单位，安全生产主体责任落实不到位，委托粤华物业公司负责园区日常管理，以包代管，对园区承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[9]，未有效协调、监督园区承租单位落实车辆安全防范措施（防溜车三角木）。

3. 东莞市东申物流有限公司作为品渥公司快递配送业务的承接单位，将配送业务转包给赵志华后，未与其签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对工业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[10]。

4. 品渥物联网科技有限公司作为麻涌普洛斯物流园的承租单位，安排快递配送业务单位东申公司到其仓库装卸月台区进行装卸货作业，在可能危及对方生产安全的情况下，未与东申公司签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查及协调[11]。

5. 广州粤华物业有限公司作为麻涌普洛斯物流园的物业管理单位，服从和遵守普洛斯企业发展（上海）有限公司的管理及规章制度，为麻涌普洛斯物流园提供物业管理服务，日常能基本按照《物业服务协议》规定的时间和方式履行工作，定期开展园区巡查，组织召开园区安全生产会议及定期向租户发送安全管理须知，落实车辆、人员进出园安全管控等工作。但在调查中同时发现，粤华物业公司日常对园区的安全风险隐患检查工作不够细致，未能及时发现、纠正园区装卸货司机的违规作业行为和车辆停放不安全行为。

六、相关部门的履职情况

1. 麻涌镇经济发展局，配合做好商贸服务业安全生产管理工作，日常能督促物流园区落实安全生产主体责任、建立健全安全管理制度，要求园区与承租企业建立安全管理架

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

构，做到安全资金投入到位与值班值守人员配备到位、定期开展安全教育培训、隐患排查治理及应急演练等工作。

2. 麻涌镇漳澎村委会，作为属地巡查单位，截止至本年度5月，村委会安全办累计派出人员789人次，巡查企业256家次，其中物流园企业15家次。村主要领导带队重点检查物流园区企业的疫情防控、安全生产和消防安全等工作，督促企业主要负责人必须建立完善安全生产责任体系、不断强化安全生产教育培训、落实风险隐患排查治理和消防安全整治等工作。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对麻涌镇“5·15”一般车辆伤害事故有关责任单位、人员作出如下处理：

（一）对相关人员的责任认定和处理建议

1. 赵志华，对临时聘请的从业人员（詹永先）只进行口头培训，未对其进行考核，未能有效保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定[12]对其予以行政处罚。

2. 詹永先，安全意识淡薄，将车辆停放在缓坡区域后未

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

拉起驻车制动器及未使用驻车轮挡等安全装置，导致车辆发生溜车，且在车辆溜车过程中，应急处置不当，冒险从车头通过，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对相关单位的责任认定和处理建议

1. 普洛斯企业发展（上海）有限公司，安全生产主体责任落实不到位，委托粤华物业公司负责园区日常管理，以包代管，对园区承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未有效协调、监督园区承租单位落实车辆安全防范措施（防溜车三角木），建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[13]的规定对其予以行政处罚。

2. 东莞市东申物流有限公司，将配送业务转包给赵志华，未与其签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[14]对其予以行政处罚。

3. 品渥物联网科技有限公司，与快递配送业务承接单位东申公司在同一作业区域内进行生产经营活动，在可能危及

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 （二）生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 （二）生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

对方生产安全的情况下，未与东申公司签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查及协调，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条的规定[15]对其予以行政处罚。

4.广州粤华物业有限公司，日常对园区的安全风险隐患检查工作不够细致，未能及时发现、纠正园区装卸货司机的违规作业行为和车辆停放不安全行为，建议由住建部门对其进行调查处理。

（三）其他处理建议

建议由麻涌镇安委办对麻涌镇经济发展局党支部书记蔡伟根及麻涌镇漳澎村党委副书记袁俊峰进行约谈。

（四）事故涉及其他法律责任

如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处理。在本次事故中，与事故有关的民事赔偿法律争议，建议各方当事人通过民事法律途径处理。

八、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，建议相关行政部门督促事故相关单位明确负责人职责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。在今后的生产经营活动中，要落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝生

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）全面落实企业安全生产主体责任。普洛斯企业发展（上海）有限公司（麻涌普洛斯物流园）要深刻吸取事故教训，举一反三，严格遵守《安全生产法》的规定，加强园区现场作业安全监管工作，要与园区承租企业明确各自安全生产职责，加强承租企业安全生产工作的统一协调、管理；粤华物业公司要强化安全事故隐患排查治理工作，及时整改到位，消除事故隐患，要加强园区人员及车辆的安全管控工作，杜绝违章作业行为。

（二）镇安委会牵头制定了《麻涌镇物流仓储园区安全防范专项整治方案》，迅速开展专项整治工作。麻涌镇各职能部门按照职责分工和任务要求，深入开展专项整治：一是指导、督促物流园健全物流园安全生产责任体系，贯彻落实安全生产法律法规，建立安全生产管理责任制，做到安全巡查人员配备到位、安全资金投入到位、安全设备设施到位；二是督促物流园和承租企业建立安全生产、运输安全、消防安全等管理架构，明确公共区域和仓储区域的管理职责；三是督促物流园区强化物流园交通运输安全管理，完善车辆管理制度，加强车辆的安全装置检查，定期组织驾驶员安全技术培训，落实安全风险告知，严禁违章操作。

（三）全面持续开展安全教育宣传培训。各物流园区、各企业要加大从业人员的安全生产教育和培训力度，定期开展安全宣传培训和应急疏散演练，提升员工安全意识和应急

处置能力，结合身边典型安全事故案例，大力开展安全警示教育。